



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/257/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
יעל ליבוביץ

1	הלוי ירדן,	תובעים
2	הלוי רן,	

באמצעות ב"כ: עו"ד מאיר אליהו
דרך הים 16, חיפה 34741
טל': 04-8388332 פקס: 04-8381401
דוא"ל: ortal@pgs-law.co.il
טל': 048388332 פקס: 048381401

נגד

1	גולדמן אמיר,	נתבעים
2	דוד אילן,	
3	דוד דליה,	
4	רוה רפאל,	
5	רוה שושנה,	

באמצעות ב"כ: עו"ד גובראן גובראן
אחד העם 13, ת.ד. 44535, חיפה 3310333
טל': 04-8666670/1 פקס: 04-8623868
דוא"ל: jubranj@gmail.com
טל': 048666670 פקס: 048623868

החלטה

- מונחת לפניי בקשת הנתבעים להורות על הוצאת חוות הדעת שהגישו התובעים לתיק מהטעמים הבאים: המומחים לא נכללו ברשימת העדים שהגישו התובעים ביום 7.1.24; חוות הדעת אינן רלוונטיות לסכסוך מושא ההליך והן מהוות הרחבת חזית אסורה.
- התובעים הגישו תגובה בה טענו כי רשימות עדים מתייחסות לכלל העדים למעט עדים מומחים, ואין כל חובה לכלול עדים מומחים ברשימת העדים שמגיש צד; חוות הדעת אינן מהוות הרחבת



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/257/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

חזית שכן הן דנות בעניינים שנכללו בגדר המחלוקת: רצון התובעים לממש את זכויות הבנייה המוקנות להן באופן שלא נדרשת הסכמת הנתבעים לבנייה זו.

3. בהחלטה שניתנה על ידי ביום 28.12.23 הוריתי לצדדים להודיע מי העדים שיעידו מטעמם ומה תמצית עדותם. בהחלטה מיום 1.1.24 הבהרתי במענה לבקשת התובעים כי על כל צד לפרט את כלל העדים מטעמם.

4. לאחר שהצדדים הגישו רשימות העדים מטעמם ניתנה על ידי ביום 21.1.24 החלטה במסגרתה נקבע מועד לדיון הוכחות ונקצבו לוחות זמנים לכל צד לחקירתו הנגדית, נקבעו סיכומי טענות בע"פ ונקצב זמן לסיכומי כל צד.

5. ביום 4.3.24 הגישו התובעים תצהיר עדות ראשית מטעמם אליו וכן הגישו שתי חוות דעת מומחים מטעמם. בעקבות צירוף חוות הדעת הוגשה בקשה זו.

6. נדרש, אם כן, שאכריע בשאלה האם ניתן להגיש חוות דעת של מומחים שעה שברשימת העדים שהוגשה על ידי התובעים לתיק לא פורט כי בדעתם להגיש חוות דעת אלו.

דיון והכרעה-

7. אקדים ואציין כי מצאתי להורות על הוצאת חוות הדעת שהגישו התובעים מהתיק כמבוקש ע"י הנתבעים מהנימוקים שלהלן:

8. אביא להלן את תקנות 62 ו-87 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-1984 (להלן: "התקנות") אשר חשובות לענייננו:

תקנה 62:

"התובע יגיש עד עשרים ימים לפני ישיבת קדם-המשפט הראשונה והנתבע יגיש עד ארבעה עשר ימים לאחר מכן, את רשימת העדים שבכוונתו להזמין למתן עדות, לשם הצגת מסמכים או למתן תעודת עובד ציבור או תעודה ציבורית; הרשימה תכלול בצד כל עד פירוט תמציתי של הצורך והמטרה של העדתו..."

תקנה 87:

(ה) רצה בעל דין להוכיח עניין שבמומחיות, שאינו עניין שברפואה, יגיש לבית המשפט חוות דעת של מומחה לאותו עניין לא יאוחר מתשעים ימים לפני המועד שנקבע לשמיעת ראיות או במועד אחר שהורה עליו בית המשפט.

(ו) רצה בעל דין שנמסרה לו חוות דעת כאמור בתקנת משנה (ה), להגיש חוות דעת מטעמו כראיה במשפט באותו עניין, יגיש אותה לבית המשפט לא יאוחר משלושים ימים לפני המועד שנקבע לשמיעת ראיות או במועד אחר שהורה עליו בית המשפט."



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/257/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

9. ברע"א 1562/23 רילטקס סוכנויות בע"מ נ' דלתא גליל בע"מ, (נבו, 19.4.23) נידונה השאלה האם במסגרת רשימת העדים אשר מגיש צד מכוח הוראת תקנה 62 לתקנות, בה נקבעו המועדים להגשת "רשימת העדים" שבכוונת כל אחד מהצדדים להזמין במסגרת ההליך, יש לכלול גם עד מומחה.

10. לאחר שבית המשפט בחן את הסעיפים העוסקים בהגשת רשימת עדים והזמנתם לעדות, ואת הסעיפים שעניינם הגשת חוות דעת מומחים והזמנתם לעדות, קבע בית המשפט ביחס לתקנה 62 לתקנות כי:

"הוראה זו נועדה להגביר את השקיפות והגילוי ההדדי בין בעלי הדין ולאפשר להם להיערך כראוי לשלב הבאת הראיות. כן היא נועדה לאפשר לבית המשפט להפעיל בצורה יעילה ומושכלת את הסמכויות הנתונות לו בקדם המשפט בהתאם לתקנה 63(ב) לתקנות ובכלל זה הסמכויות הקשורות במתן עדות (ראו בהקשר זה: יששכר רוזן-צבי הרפורמה בסדר דין האזרחי: מורה נבוכים, בעמוד 405 (מהדורה שנייה, 2023)). בכלל זה, לאחר שמוגשת רשימת העדים יכול בית המשפט להעריך את משך הזמן שיידרש לניהול ההליך; הוא יכול להציע לצדדים הצעות ליעול הדיון בו; הוא יכול להחליט למנות מומחים מטעמו ככל שהוא רואה בכך צורך; והוא אף יכול לסייע לצדדים להגיע להסכמות מלאות או חלקיות על סמך יריעת המחלוקת כפי שהיא מתגבשת מרשימת העדים."

לאור האמור, ממשיך בית המשפט וקובע כי:

"קביעה לפיה יש לכלול גם מומחה ברשימת העדים תאפשר לבית המשפט להפעיל את הסמכויות הנתונות לו בקדם המשפט ולייעל את ההליך. כך, למשל, הוא יוכל לבחון את הצורך למנות מומחה מטעמו לשם בירור חלק מהמחלוקות בין הצדדים (תקנה 63(ב)(9)); כמו גם להורות על סדר העדים – ובהם המומחה – שיתייצבו לדיון ומשך זמן החקירות (תקנה 63(ב)(7)). קיומם של עדים מומחים משליך גם על יריעת המחלוקת והוא עשוי גם להשליך על הצעות של בית המשפט לקידום הסכמות מלאות או חלקיות בין הצדדים.

מכל האמור עולה כי פרשנות לפיה יש לכלול גם עדים ברשימת העדים לפי תקנה 62 לתקנות היא פרשנות אפשרית בהתאם לשון החוק והיא הפרשנות המגשימה בצורה הראויה יותר את תכלית התקנה. לכן יש לקבלה ולקבוע כי ברשימת העדים, על בעלי הדין לכלול גם עדים מומחים – ככל שהם מבקשים להעיד עדים כאלה."

11. תכלית קביעה זו היא מניעת הפתעה של הצד שכנגד וניהול ההליך בקלפים פתוחים, וזאת בשים לב להיערכות הנדרשת להגשת חוות דעת נגדית של מומחה ופרק הזמן המוגבל לצורך הכנת חוות הדעת הנגדית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/257/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

12. כמו כן, קביעה לפיה יש לכלול גם מומחה ברשימת העדים תאפשר לבית המשפט להפעיל את הסמכויות הנתונות לו בקדם המשפט ולייעל את ההליך. כך, למשל, הוא יוכל לבחון את הצורך למנות מומחה מטעמו לשם בירור חלק מהמחלוקות בין הצדדים (תקנה 63(ב)(9) לתקנות); כמו גם להורות על סדר העדים – ובהם המומחה – שיתייצבו לדיון ומשך זמן החקירות (תקנה 63(ב)(7) לתקנות). קיומם של עדים מומחים משליך גם על יריעת המחלוקת והוא עשוי גם להשליך על הצעות של בית המשפט לקידום הסכמות מלאות או חלקיות בין הצדדים.
13. לאור האמור, מוצאת אני לאמץ את קביעת בית המשפט לעיל ולקבוע כי התובעים צריכים היו לכלול ברשימת העדים מטעמם גם את המומחים שהיה בכוונתם להגיש חוות דעת מטעמם. לאור האמור, משלא נכללו המומחים ברשימת עדי התביעה וגם לא הוגשה בקשה לתיקון רשימת העדים, אני מורה על הוצאת חוות הדעת מטעם התובעים מהתיק.
14. למעלה מהדרוש אציין כי לא מצאתי להורות על הוצאת חוות הדעת מהטעם של חוסר רלוונטיות או הרחבת חזית, שאלת הרלוונטיות לרוב מוכרעת במסגרת פסק הדין, ולא מצאתי חוסר רלוונטיות או הרחבת חזית אשר עולה בבירור מעיון בחוות הדעת.
15. אני מוצאת לחייב את התובעים בהוצאות הנתבעים בגין הבקשה בסך של 1,000 ₪ אשר ישולמו בתוך 30 יום מהיום שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית.

יישלח לצדדים

ניתן בהיעדר הצדדים ביום ב' באדר ב' התשפ"ד (12.3.24).



יעל ליבוביץ

מפקחת על רישום מקרקעין